

문1 >

갑은 을에게 갑 소유 주택을 임대하였는데 을은 임대기간이 끝났고 갑으로부터 임대보증금도 반환받았음에도 갑에게 A 주택을 인도하지 않고 계속 점유·사용하였다(이러한 을의 행위는 불법행위에 해당하므로 갑은 을에 대하여 불법행위로 인한 손해배상금으로서 A 주택의 임료 상당액을 지급하라고 청구할 수 있다. 이하 위 손해배상금을 '이 사건 배상금 채권'이라고 한다).

갑의 주소는 서울중앙지방법원의 관할구역 내에 있고, 을의 주소는 부산지방법원의 관할구역 내에 있으며, A 주택은 광주지방법원의 관할구역 내에 있다.

한편 갑과 을은 A 주택에 관한 임대차계약을 체결하면서 'A 주택의 인도 및 이 사건 배상금채권의 청구와 관련된 소는 광주지방법원에 제기하기로 한다'는 내용의 서면합의(이하 '이 사건 합의'라고 한다)를 하였다.

그 후 병은 갑으로부터 이 사건 배상금 채권을 양수하여 을을 상대로 이 사건 배상금을 청구하는 소를 부산지방법원에 제기하였는데, 을은 제1회 변론기일에 출석하여 본안에 관한 진술을 하지 않고 '이 사건 합의에 의하면 부산지방법원에는 관할권이 없으니 광주지방법원으로 이송해 달라'고 진술하였다. 부산지방법원이 이 사건 합의에 관하여 검토해 본 결과, 이 사건 합의의 내용이 '다른 관할법원과 더불어 광주지방법원에도 관할권을 인정한다'는 것인지, '다른 관할법원은 모두 배제하고 광주지방법원에만 관할권을 인정한다'는 것인지 불분명하다는 결론에 이르렀다. 부산지방법원은 어떠한 조치를 취해야 하는가? (30점)

문2 >

甲은 乙을 상대로 금 1억 원의 지급을 구하는 매매대금 반환청구의 소를 제기하였다. 그 이후 진행된 1회 변론기일에 출석한 甲이 乙과의 매매계약체결 사실을 주장하자 乙은 "甲이 주장하는 매매계약의 성립 시에 나는 외국에 출장 중이었다"고 주장하였고 이에 대해 甲은 甲 자신과 乙의 이름이 기재되어 있고 甲 자신의 인장과 乙의 인장이 각 날인되어 있는 매매계약서를 증거방법으로 제출하였다.

(아래 각 설문은 상호 독립적이고 무관한 것임).

1. 甲은 2회 변론 기일에 출석하여 "甲이 주장하는 매매계약의 성립 시에 외국에 출장 중이었다"는 乙의 위 주장에 대하여 "이를 그대로 다 인정한다"고 진술하였다.

이전
0.2

4 → 0.2
인정

甲은 그 후 열린 3회 변론기일에 자신의 위 진술을 임의로 철회할 수 있는가 아니면 법원은 이러한 갑의 이러한 진술을 반드시 판결의 기초로 삼아야 하는가?(15점)

2. 법원은 2회 변론기일에 위 매매계약서에 대해 증거결정을 한 후 증거조사를 진행하였다. 乙은 위 매매계약서에 대한 성립의 인부를 함에 있어 위 매매계약서에 찍혀 현출되어 있는 인영은 자신의 인장에 의한 것이지만(인영부분은 인정하지만), 자신은 스스로 날인행위를 한 적이 없다고 부인하였다. 乙의 의사에 기한 날인행위가 있었는지의 여부에 관하여 진위불명에 빠진 경우, 법원은 위 ~~차용증서~~ ^{제매계약서}의 진정성립을 인정할 수 있는가?(15점)

3. 만약 甲이 제출한 위 차용증서의 진정성립이 인정된다면, 법원은 甲과 乙 사이에 위 매매계약서의 기재 내용과 같은 매매계약체결 사실을 그대로 인정하여야 하는가?(15점)

4. 만약 乙이 위 매매계약서에 대한 날인사실을 인정한 후, 위 매매계약서가 백지상태로 작성·교부되었고, 甲이 추후 위 매매계약서에 그 내용을 기재한 것(즉 백지부분을 보충한 것)이라는 사실을 증명하였다면 법원은 위 매매계약서의 진정성립을 인정할 수 있는가?(15점)

5. 만약 乙이 위 매매계약서에 대한 성립의 인부절차에서 진정성립을 인정하였다가 그 후 소송절차가 불리하게 진행되자 위 매매계약서가 위조된 것이라고 하면서 이를 부인하는 항변을 제출하였다면 법원은 이에 대하여 어떻게 판단해야 하는가? (10점)

<채점 기준>

문1>

1. 서론 (3점)

이 사건 합의가 유효한지, 만일 유효하다면 전속적 합의에 해당하는지, 이 사건 합의의 효력이 채권양수인인 병에게 미치는지가 문제된다.

2. 관할합의의 유효 여부 (5점)

가. 관할합의가 유효하기 위해서는 ① 제1심 법원의 임의관할에 대하여 합의할 것, ② 합의의 대상인 법률관계를 특정할 것, ③ 합의의 방식이 서면일 것, ④ 관할법원이 특정되었을 것을 요한다.

나. 이 사건 합의는 제1심 법원의 임의관할에 대한 합의이고, 합의 대상이 주택의 인도 및 이 사건 배상금의 지급과 관련된 소로 특정되었으며, 서면합의이고, 관할법원이 광주지방법원으로 특정되었으므로 유효하다.

3. 합의의 모습 (10점)

가. 학설과 판례

(1) 관할의 합의가 전속적인지 부가적인지가 불분명한 경우, 경합하는 법정관할법원 중 어느 하나를 특정하는 합의는 전속적 합의이지만 그렇지 않은 경우에는 부가적 합의로 보아야 한다는 견해와 부가적 합의라고 볼 특별한 사정이 없는 한 전속적 합의로 해석해야 한다는 견해가 대립하고 있다.

(2) 판례는 경합하는 법정관할법원 중 하나를 관할법원으로 약정한 경우에 그 약정이 이루어진 국가 내에서의 전속적 합의관할을 정하는 합의라고 본다.

나. 사안의 경우

(1) 이 사건의 토지관할권은 서울중앙지방법원(의무이행지), 부산지방법원(피고 주소지), 광주지방법원(불법행위지)에 있다.

(2) 이 사건 합의는 법정관할법원 중 하나인 광주지방법원을 관할법원으로 약정한 것이므로 위 판례에 의하면 광주지방법원에만 관할권을 인정하고 그 밖의 법

원의 관할을 배제하는 전속적 합의에 해당한다.

4. 관할합의 효력의 주관적 범위 (7점)

가. 소송물을 이루는 권리관계가 당사자 간에 자유로 정할 수 있는 채권이면 그 양수인은 변경된 내용의 권리를 양수받았다고 볼 수 있기 때문에 관할합의의 효력이 양수인에게 미친다(판례).

나. 따라서 이 사건 합의의 효력은 채권양수인인 병에게 미친다. 따라서 병이 제기한 소송에 대하여 광주지방법원만이 관할권을 갖는다.

5. 사안의 해결 (5점)

부산지방법원은 병이 제기한 소송에 대하여 관할권이 없고, 을이 본안에 관한 진술을 하지 않고 관할위반 항변을 하였으므로 변론관할도 생기지 않았다. 따라서 부산지방법원은 관할위반을 이유로 결정으로 위 소송을 광주지방법원에 이송하여야 한다(민소법 제34조 제1항).

문2>

1. (15점)

가. 결론

갑은 자신의 진술을 임의로 철회할 수 있다(또는 법원은 이러한 갑의 진술을 반드시 판결의 기초로 삼아야 하는 것은 아니고 그와 다른 사실을 인정할 수 있다) (3점).

나. 논거

자백의 의의, 변론주의의 내용 중 하나로서 자백에는 법원 및 당사자에 대한 구속력이 발생, 그 대상이 되는 사실은 원칙적으로 주요사실에 한 한다는 것이 통설, 판례의 입장. 그렇지 않을 경우 자유심증주의에 반하게 됨. 사안의 경우 사안의 경우 을이 계약 성립시에 외국에 출장 중이었다는 주장 내지 진술(현장에 부재하였다는 진술)은 갑이 주장, 증명책임을 부담하는 계약체결 사실과는 양립되지 않는 별개의 사실을 부가하면서 갑의 주장사실을 부정하는 것이기 때문에 이유부 부인에 해당함. 즉 이는 주요사실이 아니라 갑이 주장하는 계약체결사실의 부존재를 추인케 하는 간접사실에 불과하므로 이를 자백하였다 하더라도 자백으로서의 효력(구속력)은 발생하지 않는다 (12점).

2. (15점)

가. 결론

진정성립을 인정할 수 있다(3점).

나. 논거

차용증서는 사문서이다. 사문서의 경우 거증자가 그 진정성립을 증명하여야 한다(제 357조). 그런데 제358조는 사문서에 본인이나 대리인의 의사에 기한 서명이나 날인 또는 무인이 있으면 진정성립이 추정됨을 규정하고 있다.

사안에서와 같이 인영부분은 인정하되 날인사실을 부인한 경우, 통설과 판례는 이른바 2단의 추정이론으로 사문서 전체의 진정성립을 추정하고 있다(작성명의의인의 인영부분이 인정되면 그의 의사에 기해 날인행위가 행하여 졌음이 추정되므로¹⁾ 결국 제 358조에 의하여 문서전체의 진정성립이 추정된다). 따라서 을이 인장의 도용사실 또는 모용사실에 대하여(즉 제3자에 의해 날인행위가 행하여 졌음에 대하여) 증명을 하지 못해 진위불명 상태에 빠진 이상 차용증서의 진정성립은 추정되므로 진정성립을 인정할 수 있다(12점).

3. (15점)

가. 결론

특별한 사정이 없는 이상 소비대차계약체결 사실을 인정하여 한다(3점).

나. 논거

처분문서란? 실질적 증명력이란?

처분문서의 경우 보고문서와는 달리 형식적 증거력이 인정되면 즉 진정성립이 인정되면 특별한 사정이 없는 이상 실질적 증명력이 인정된다. 차용증서는 증명하고자 하는 소비대차계약이라는 법률행위의 존재를 나타내는 처분문서이므로 그 진정성립이 인정되면 특별한 사정이 없는 이상(그 기재내용을 부정해야 할 정도로 분명하고도 확실한 반증이 없는 이상) 그에 기재되어 있는 문언대로 소비대차계약이 체결된 사실을 인정하여야 한다 (12점).

4. (15점)

1) 다만, 날인행위가 을의 의사에 기한 것이라는 추정은 사실상 추정이므로 만약 날인행위가 문서작성명의인인 을이 아닌 타인에 의하여 행해 진 것임이 밝혀지거나 을의 의사에 반하여(강박에 의하여) 또는 을의 의사에 기하지 않고(도용되어) 행해 진 것임이 밝혀진 경우에는 그 추정이 깨어진다(대판 93다4151, 94다41324). 이와 같이 날인행위가 작성명의인 이외의 자에 의하여 이루어 진 것임이 밝혀져 사실상 추정이 깨진 경우, 문서제출자는 그 날인행위가 작성명의인으로로부터 위임받은 정당한 권원에 의한 것이라는 사실까지 증명할 책임이 있다(대판 94다41324).

가. 결론

갑이 을로부터 백지부분(미완성부분)의 보충 내지 그에 관한 작성권한을 위임받았다는 사실을 증명하지 못하는 한 진정성립을 인정해서는 안 된다(3점).

나. 논거

이른바 2단의 추정이론은 사문서의 내용이 먼저 기재되어 완성된 상태에서 서명이나 날인이 행해진 경우에만 적용되는 것이고, 사안에서와 같이 문서가 미완성 상태에서 서명이나 날인이 행해진 경우에는 적용되지 않는다. 따라서 위 차용증서가 백지상태로 작성·교부되었고, 甲이 추후 위 차용증서에 그 내용을 기재한 것(백지부분을 보충한 것)이라는 사실이 증명된 이상, 거증자인 갑은 을로부터 백지부분의 보충 등 그 작성에 관한 권한을 위임받았음을 증명하여야 하고(증명책임), 이를 증명하지 못하면 위 차용증서의 진정성립은 인정될 수 없다(12점).

5. (10점)

가. 결론

특별한 사정이 없는 한 위조항변을 배척하여야 한다(3점).

나. 논거

문서의 진정성립에 관한 자백은 보조사실에 관한 것이지만 이에 대하여 재판상 자백과 같은 구속력이 인정된다(판례). 따라서 법원은 이를 기초로 판단하여야 하고(차용증서의 진정성립을 인정하여야 하고) 당사자는 이에 관한 자백을 취소하거나 철회할 수 없다. 당사자가 이를 취소 내지 철회하기 위해서는 상대방의 동의가 있거나, 진실에 반하고 착오로 인해 자백하였음을 증명하거나 그 자백이 형사상 처벌받을 제3자의 행위로 인하여 행하여 졌다는 점을 증명하여야만 한다(7점).